

श्री
काठमाडौं जिल्ला अदालत
इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री शिवप्रसाद आचार्य
फैसला

मुद्दा नम्बर- ०८१-CP-२७०८
रजिष्ट्रेशन नम्बर- ३९-०८१-१०८७८
दायरी मिति- २०८१/०७/०१
फैसला मिति- २०८३/०२/१२
निर्णय नम्बर- २

छेवा लामा थोक्राको छोरा, रसुवा जिल्ला साविक धुन्चे गा.वि.स. वडा नं. ४
परिवर्तित गोसाइँकुण्ड गाउँपालिका वडा नं. ६ बस्ने छेसिङ्ग तमाङ.....१ वादी

विरुद्ध

काठमाडौं जिल्ला, तारकेधर नगरपालिका वडा नं. ११, नेपालटारस्थित रजिष्टर्ड
कार्यालय रहेको आशमा कन्स्ट्रक्सन कम्पनी प्रा.लि.....१

रसुवा जिल्ला, उत्तरगया गाउँपालिका वडा नं. ४, डाँडागाउँ घर भई हाल प्रतिवादी
काठमाडौं जिल्ला, तारकेधर नगरपालिका वडा नं. ११, नेपालटार बस्ने ऐ.
कम्पनीका सञ्चालक इन्द्र सापकोटा.....१

मुद्दा- लेनदेन





न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ को दफा ७ को उपदफा (१) एवं मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १९ बमोजिम यस अदालतको क्षेत्राधिकारभित्रको भई दायर हुन आएको प्रस्तुत मुद्दाको संक्षिप्त तथ्य एवं ठहर यसप्रकार छ।

तथ्य खण्ड

१. फिरादपत्रको संक्षिप्त व्यहोरा- म वादी निर्माण व्यवसायमा संलग्न रहेको अवस्थामा प्रतिवादी आशामा कन्स्ट्रक्सन कम्पनी प्रा.लि.का सञ्चालक प्रतिवादी इन्द्र सापकोटाले कम्पनीको निर्माण व्यवसाय सञ्चालन गर्न मिति २०७७।०३।२५ मा मबाट रु.१,५०,०००।- (एक लाख पचास हजार रुपैयाँ) एक वर्षका लागि ऋण लिनुभएको थियो। उक्त ऋणको लिखतस्वरूप प्रतिवादी कम्पनीको नेपाल बैंक लिमिटेड, धुन्चे शाखामा रहेको खाता नं. १११००१०६४०८५०८००००००१ बाट जारी चेक नं. ०१०२८९६२८३ मा रु.१,५०,०००।- उल्लेख गरी प्रतिवादी इन्द्र सापकोटाले कम्पनीका तर्फबाट हस्ताक्षर गरी मलाई दिनुभएको थियो। भाखा समाप्त भएपछि रकम फिर्ता गर्न पटकपटक ताकेता गर्दा पनि प्रतिवादीहरूले साँवा तथा व्याज नबुझाएकाले चेकमा उल्लिखित साँवा रु.१,५०,०००।- र मिति २०७७।०३।२५ देखि फिराद दायर गर्दासम्म वार्षिक दश प्रतिशतका दरले हुने व्याज रु.६३,९९७।- समेत जम्मा रु.२,१३,९९७।- तथा फैसला कार्यान्वयन हुँदासम्मको थप व्याजसमेत प्रतिवादीहरूबाट दिलाई भराई पाउँ भन्ने समेत बेहोराको फिराददावी।
२. प्रतिउत्तरपत्र नपरेको- यस अदालतको आदेशबमोजिम मिति २०८२।१२।०२ को गोरखापत्र दैनिकको पृष्ठ ६ मा प्रतिवादीहरूको नाउँमा म्याद जारी भएकोमा प्रतिवादीहरू प्रतिउत्तर नफिराई म्यादै गुजारी बसेका।
३. वादीबाट पेश भएको प्रमाण- वादीले आफ्नो दाबीको समर्थनमा प्रतिवादी कम्पनीको बैंक खाताबाट जारी भएको सक्कल चेक पेश भई मिसिल सामेल रहेको।

ठहर खण्ड

४. नियमबमोजिम साप्ताहिक तथा दैनिक पेसी सूचीमा चढी निर्णयार्थ पेश हुन आएको प्रस्तुत मुद्दाको फिरादपत्र, मिसिल संलग्न चेक तथा उपलब्ध प्रमाण कागजात अध्ययन गरी हेर्दा वादीले प्रतिवादी आशामा कन्स्ट्रक्सनका सञ्चालक इन्द्र सापकोटालाई रु. १,५०,०००।- ऋण स्वरूप दिएको र सोको लिखतस्वरूप नेपाल बैंक लिमिटेडको चेक प्राप्त गरेकोमा भाखा नाघ्दा पनि चेक बराबरको रकम प्राप्त नगरेकोले वादीले सो साँवा रकम र सोको व्याज रकम प्रतिवादीहरूबाट दिलाई भराई पाउन फिराद दायर गरेकोमा प्रतिवादीले प्रतिउत्तर नफिराई म्याद गुजारी बसेको देखियो।

५. अब वादीको फिराद दावी पुग्न सकने हो वा होइन भन्ने सम्बन्धमा निर्णय दिनुपर्ने देखिन आयो।

६. प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा २६ बमोजिम आफ्नो दावी प्रमाणित गर्ने भार वादीमा रहेको देखिन्छ। प्रतिवादीहरूले प्रतिउत्तर नफिराई म्याद गुजारेको कारणले मात्र फिरादमा उल्लिखित दावी स्वतः पुष्टि प्रमाणित हुँदैन। मिसिल संलग्न सकल चेक हेर्दा प्रतिवादी आशमा कन्स्ट्रक्सन कम्पनी प्रा.लि.को नाममा नेपाल बैंक लिमिटेड, धुन्चे शाखामा सञ्चालित खाता नं. १११००१०६४०८५०८०००००१ बाट जारी भएको चेक नं. ०१०२८९६२८३ मा रु.१,५०,०००/- उल्लेख भएको र कम्पनीका सञ्चालक इन्द्र सापकोटाले कम्पनीका तर्फबाट हस्ताक्षर गरेको पाइयो। वादी प्रतिवादीबीच लेनदेन कारोबार भएको भन्ने कुरा पेश हुन आएको सकल चेकबाट स्थापित भएको र उक्त चेकको आधिकारिकता, त्यसमा रहेको हस्ताक्षर वा रकमको विवरणलाई अन्यथा देखाउने कुनै प्रतिप्रमाण मिसिलमा रहेको देखिन आएन। 'लेख्यं सर्वार्थसाधकम्' अर्थात् लिखित प्रमाणले नै सम्पूर्ण विषयको सत्यता स्थापित गर्दछ भन्ने न्यायशास्त्रीय मान्यता अनुसार वादीले पेश गरेको सकल चेक नै निजको दावी पुष्टि गर्ने अकाट्य प्रमाण देखिन आयो।

७. मुलुकी देवानी संहिता, २०७४ को दफा ४७६ ले लेनदेन गर्दा लिखत तयार गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको र सो दफाको स्पष्टीकरणले चेक, बिल, भौचर, रसिद तथा भरपाईसमेतलाई लेनदेन कारोबारको लिखतका रूपमा मान्यता दिएको पाइयो। त्यसैगरी सोही संहिताको दफा ४८८ ले कानूनबमोजिमको रीत पुर्‍याई लिखत तयार नभएको अवस्थामा पनि कुनै लिखत, बैकिङ कारोबार वा विनिमेय अधिकारपत्र, चेक, भौचर वा बहीखाताबाट लेनदेन भएको देखिएमा त्यस्तो प्रमाणका आधारमा रकम भराई दिन सकिने व्यवस्था गरेको पाइयो।

८. चेकमा उल्लिखित रकम प्रतिवादीबाट वादीले प्राप्त गर्नुपर्ने भन्ने वादीको दावी वादीबाट पेश हुन आएको सकल चेक लिखतबाट समर्थित भएको देखियो। प्रस्तुत विवाद चेक अनादरको कसूरमा सजाय माग गरिएको मुद्दा नभई चेकलाई लेनदेनको लिखत प्रमाणका रूपमा पेश गरी रकम भराई पाउँन दायर भएकोले मुलुकी देवानी संहिता, २०७४ को दफा ४८८ बमोजिम चैक लिखतमा उल्लेखित सावा रकम वादीले भराई पाउँने देखियो। चेकबाट सिर्जित दायित्व प्रतिवादी कम्पनीको रहेको भएतापनि विवादित कारोबार गर्ने तथा कम्पनीका तर्फबाट चेक जारी गर्ने सञ्चालक प्रतिवादी इन्द्र सापकोटा देखिएकाले कम्पनीका तर्फबाट प्रतिवादी इन्द्र सापकोटाले सञ्चालकको हैसियतमा उक्त दायित्व पूरा गर्नुपर्ने देखिन आयो।

१. अब ब्याजसम्बन्धी वादीको दाबीतर्फ विचार गर्दा, मुलुकी देवानी संहिता, २०७४ को दफा ४७९ ले लिखतमा ब्याज लिने-दिने कुरा उल्लेख नभए साहुले ऋणीबाट ब्याज लिन नपाउने स्पष्ट व्यवस्था गरेको पाइयो। प्रस्तुत मुद्दामा लेनदेनको प्रमाणका रूपमा पेश भएको चेक लिखतमा रु.१,५०,०००।- रकम उल्लेख भए तापनि सो रकममा ब्याज लाग्ने, ब्याजको दर कति हुने वा कुन अवधिसम्म ब्याज गणना हुने भन्ने कुनै सर्त उल्लेख भएको देखिएन। ब्याज तिर्ने अलग्गै लिखत, सम्झौता वा प्रतिवादीको स्वीकारोक्तिसमेत वादीबाट पेश हुन सकेको पाइएन। यसस्थितिमा मिति २०७७।०३।२५ देखि फिराद दायर गर्दासम्मको ब्याज रु.६३,९९७।- तथा फैसला कार्यान्वयन हुँदासम्मको थप ब्याजसमेत प्रतिवादीबाट भराई पाउँ भन्ने वादी दावी सो हदसम्म पुग्न सक्ने देखिन आएन।
१०. माथि विवेचित तथ्य, प्रमाण र कानूनी व्यवस्थाबाट मिसिल संलग्न रहेको सकल चेक लिखतमा उल्लिखित साँवा रु.१,५०,०००।- (एक लाख पचास हजार रुपैयाँ) वादी छेसिङ्गि तमाडले प्रतिवादी आशमा कन्स्ट्रक्सन कम्पनी प्रा.लि. बाट भराई पाउने ठहर्छ। कम्पनीको उक्त दायित्व प्रतिवादी इन्द्र सापकोटाले कम्पनीको सञ्चालक तथा प्रतिनिधि एवं चेकको हस्ताक्षरकर्ताको हैसियतमा पूरा गर्नुपर्ने ठहर्छ। वादीले प्रतिवादीबाट भराई पाउँ भनी दावी गरेको रु.६३,९९७।- ब्याज रकम तथा फैसला कार्यान्वयन हुँदासम्मको थप ब्याज रकमको हदसम्म वादी दावी पुग्न सक्दैन। अरु तपसिलबमोजिम गर्नु।

तपसिल

१. माथि ठहर खण्डमा उल्लेख भएबमोजिम वादी छेसिङ्गि तमाडले प्रतिवादी आशमा कन्स्ट्रक्सन कम्पनी प्रा.लि.बाट साँवा रु.१,५०,०००।- (एक लाख पचास हजार रुपैयाँ) भराई पाउने ठहरेकाले वादीको कानूनबमोजिम दरखास्त परे उक्त रकम भराई दिनु। प्रतिवादी इन्द्र सापकोटाले प्रतिवादी कम्पनीको सञ्चालकको हैसियतमा कम्पनीका तर्फबाट सो दायित्व पूरा गर्नु गराउनु।
२. माथि ठहर खण्डमा लेखिएबमोजिम वादीले दावी गरेको ब्याज रु.६३,९९७।- तथा फैसला कार्यान्वयन हुँदासम्मको थप ब्याज रकमको हकमा वादी दावी नपुग्ने ठहरेकाले सो हदसम्म लगत राख्नु परेन।
३. वादीले प्रतिवादीबाट भराई पाउने ठहरेको रु.१,५०,०००।- को अनुपातमा कानूनबमोजिम लाग्ने अदालती शुल्क प्रतिवादी आशमा कन्स्ट्रक्सन कम्पनी प्रा.लि.बाट वादीलाई भराई दिनु। दावी नपुगेको रकमको अनुपातमा लागेको अदालती शुल्क सदरस्याहा गर्नु।

२१०.

४. माथि ठहर खण्डमा लेखिए वमोजिम वादी दावी आंशिक पुग्ने ठहरेकोले प्रस्तुत फैसलामा चित्त नबुझे कानूनको म्यादभित्र उच्च अदालत पाटनमा पुनरावेदन गर्न जानु भनी वादीलाई पुनरावेदनको म्याद दिनु। प्रतिवादीहरूले प्रतिउत्तर नफिराई म्याद गुजारी बसेका हुँदा निजहरूलाई पुनरावेदनको म्याद दिइ रहनु परेन।
५. सरोकारवालाले फैसलाको नक्कल माग गरे कानूनवमोजिम लाग्ने दस्तुर लिई नक्कल दिनु।
६. प्रस्तुत फैसलाको विद्युतीय प्रति कम्प्युटर प्रणालीमा प्रविष्ट गरी सोको निस्सा पीठमा जनाई प्रस्तुत मुद्दाको दायरीको लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार अभिलेख शाखामा बुझाइदिनु।

शिवप्रसाद-न्या-चा-१.

(शिवप्रसाद आचार्य)

जिल्ला न्यायाधीश

फैसला तयार गर्न सहयोग गर्ने:

शाखा अधिकृत- अनन्या जोशी

इति संवत् २०८३ साल जेठ महिना १२ गते रोज ३ शुभम्

फैसला प्रमाणीकरण मिति- २०८३/४/२४/२

अदालतको छाप